

认知智能国家重点实验室智能教育开放 课题合同书

甲方: 科大讯飞股份有限公司

乙方: 西北师范大学

根据《中华人民共和国合同法》的规定, 参照甲方《智能教育开放课题与专家认证管理办法》, 双方共同协商, 就下列条款取得一致意见:

一、合同条款

1. 签约双方同意《认知智能国家重点实验室智能教育开放课题申请书》(课题名称: 智能技术支持下的因材施教与教育治理研究, 如有修改以调整后名称为准) 和本合同书中所列各项内容, 并承担各自责任。
2. 甲方对立项课题实施情况进行指导和管理。
3. 甲方根据《智能教育开放课题与专家认证管理办法》中有关规定分期拨付课题经费。对于实施过程中中止的研究课题, 将中止资助, 并将根据具体情况全部或部分收回已发放经费。具体信息如下:
 - (1) 合作费用: 甲方向乙方支付人民币 ¥150,000 元 (大写: 拾伍万圆整)
 - (2) 支付方式: 合同签署生效 30 个工作日内, 甲方转账支付到乙方指定帐户首批启动经费, 为人民币 ¥120,000 元 (大写: 拾贰万圆整); 课题结项后 (以发放结项证书为准) 拨付剩余经费, 为人民币 ¥30,000 元 (大写: 叁万圆整)。

(3) 乙方指定账户信息如下:

账户名	西北师范大学
开户行	建行兰州安宁支行
账 号	62001380035050285247

④乙方收到甲方付款后, 10 个工作日内向甲方提供增值税专票, 税率 3 %, 发票内容为 技术服务费。

4. 乙方需要确定课题负责人和课题组成员, 并按课题申报书拟定的研究内容和目标完成研究工作。实施过程中涉及预定目标、研究内容、计划实施、课题负责人等的改变、提前结题或延长年限等变动, 乙方须提出书面报告, 经所在单位审查签署意见后, 报智能教育研究中心审批。
5. 若《认知智能国家重点实验室智能教育开放课题申请书》中以论文、著作、专利等作为课题成果者, 应满足以下条件:
 - (1) 论文: 需标注“认知智能国家重点实验室智能教育开放课题”字样和相应的课题名称及编号。
 - (2) 著作: 作者应包含课题组成员; 扉页上应署“认知智能国家重点实验室智能教育开放课题”和相应的课题名称及编号。
 - (3) 专利: 署名应包含课题组成员; 专利权人应包含署名“科大讯飞股份

有限公司 (IFLYTEK Co., LTD.)”。

(4) 若论文尚未正式发表, 但已被期刊或学术会议正式录用的, 乙方课题负责人需要向甲方提供论文录用通知书的复印件, 并同时提供该论文复印件或电子版。

(5) 若专利尚未正式授权, 但已经申请受理的, 课题负责人需要向甲方提供专利申请受理通知书的复印件, 并同时提供该专利申请文件。

6. 成果归属: 乙方使用甲方基金资助完成的科研成果和知识产权, 如: 论文、著作、鉴定成果、专利权、著作权等, 甲方拥有成果所有权及使用权, 乙方拥有成果署名权。乙方违反本合同约定将科研成果用于商业化利益转化或授权他人使用等的, 甲方有权要求乙方将违反此约定所获全部利益及甲方向乙方已支付的全部资助费用返还给甲方, 并按照该费用总额的20%向甲方支付违约金, 甲方因此遭受损失的, 乙方应予全额赔偿。
7. 课题完成后, 乙方课题负责人提交验收资料。智能教育研究中心(讯飞教育技术研究院)负责课题评审和验收工作, 根据需要组织内外专家通过会议或书面通讯评议方式进行评审验收, 以专家评审结果为验收依据, 发放结项证书。
8. 乙方不得以任何方式侵占、挪用资助经费, 资助经费使用和管理严格遵守《国家重点实验室专项经费管理办法》和《智能教育开放课题与专家认证管理办法》。否则乙方应退还甲方已支付的资助费用, 并按该费用总额的20%向甲方支付违约金, 甲方因此遭受损失的, 乙方应对甲方因此遭受的损失全额赔偿。
9. 课题中涉及国家保密规定的资料, 乙方负有保密责任, 未经批准, 不得公开或向外泄露应保密的各项数据、成果内容和其他有关资料。
10. 乙方因某种原因致使课题无法执行时, 应视不同情况, 部分或全部退还甲方所拨经费。如乙方没有提出中止课题的要求, 甲方可依据调查情况, 有权中止课题。

二、违约责任

任何一方不履行本合同各项条款下规定的义务, 视为违约。在合理期限内(1个月)协商不成, 履约方有权终止本合同, 并要求违约方支付合同总金额10%的违约金。

三、不可抗力

如果任何一方因不可抗力原因(如火灾、洪水、爆炸等)不能履行或不能全部履行本合同, 不视为违约, 但需在5日内向对方提供相应的书面证明; 同时, 双方应根据乙方实际已提供的服务核算甲方实际应支付给乙方的费用。不可抗力不再存在时, 双方可协商是否继续合作。

四、争议的解决

如在履行合同过程中发生争议, 双方应首先协商解决, 期限为1个月, 协商不成可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

五、其他

合同编号：01O20200730EBGZ003

(1) 合同双方对本合同的存在、内容及在履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密负有保密义务，未经对方事先书面同意，不得向任何第三方透露。

(2) 在执行过程中如遇特殊情况需修改某些条款时，必须经协商一致，签订修改文本后生效。

(3) 本合同仅供甲乙双方合作使用，不得对第三方公开或透露协议相关内容。

(4) 本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方授权代表签字并盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：科大讯飞股份有限公司

代表签字：

时间：



乙方：

代表签字：

时间：

